

1512343-05.2020.8.26.0114

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2298932/2020 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 10151189 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,
31/20/941 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2298932 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIZEU DA SILVA

Juiz(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1512343-05.2020.8.26.0114 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512343-05.2020.8.26.0114

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2298932/2020 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 10151189 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,
31/20/941 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2298932 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIZEU DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

ELIZEU DA SILVA, já qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, III, da Lei 11.343/06, isso porque, segundo a denúncia:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de setembro de 2020, por volta das 16h30min, na Rodovia Jorn Francisco A. Proença, altura do numeral 45, estabelecimento prisional, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, ELIZEU DA SILVA, qualificado às fls. 13, trazia consigo, para fins de tráfico, nas imediações de estabelecimento prisional, 08 (oito) porções de cocaína, com peso líquido de 26,72 gramas e 05 (cinco) porções contendo a substância tetrahidrocanabinol (THC), com peso líquido de 48,16 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fl. 06; laudo de exame químico-toxicológico de fls. 08/10.

Antecedentes criminais às fls. 79/87.

Notificado, o acusado apresentou Defesa Prévia às fls. 103/104 propondo ventilação de mérito em momento oportuno e arrolou as mesmas testemunhas que as indicadas na denúncia.

Decisão recebendo a denúncia às fls. 105/106, conforme se extrai de fls. 105/106. Designada a audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e o réu, interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requer a procedência do pedido, enquanto a Defensoria Pública pleiteia pela absolvição do réu.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade vem corroborada pelo auto de exibição e apreensão de fl.06; laudo de exame químico-toxicológico de fls. 08/10 e pelas demais provas coligidas sob o crivo do contraditório.

O Agente Penitenciário Aparecido, ouvido em juízo, disse que o réu retornava do trabalho externo quando foi submetido ao scanner corporal do estabelecimento. O exame aprontou corpos estranhos em seu estômago. Disse que soube pelos agentes que assumiram o turno que Elizeu teria expelido os entorpecentes e foi encaminhado ao hospital.

O Agente Penitenciário Clovis, ouvido em juízo, disse que após constatarem os objetos estranhos, o acusado teria confessado a ingestão das drogas e que as teria expelido na cela, oportunidade em que seguiram com Elizeu para o hospital.

O acusado, em sede policial (fl. 56) disse que não possuía o intuito de comercializar o entorpecente, mas que teria contraído uma dívida com outro detento e que no dia dos fatos, após o trabalho externo, foi orientado como entrar com a droga na penitenciária.

Em juízo, disse que é usuário e que ingeriu as drogas para consumi-las dentro do estabelecimento.

A versão do réu resta isolada diante das provas coligidas nos autos.

Cumpra ressaltar que as circunstâncias da prisão do réu aliadas à forma de acondicionamento da droga, bem como a quantidade de entorpecente apreendido, apontam diretamente ao crime de tráfico. Assim, o que se extrai das provas produzidas em contraditório judicial é harmônica com os elementos colhidos em sede inquisitória.

Quanto ao tratamento dado à confissão judicial, esta deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria quando influencie, ainda que parcialmente, o livre convencimento do Magistrado, conforme dispõe súmula 545, do STJ. Por outra via, não se considera confissão o fato de o réu alegar a posse do entorpecente para uso próprio com o fim de se eximir de sua responsabilidade criminal, como requer a súmula 630 dessa mesma Corte, a ser aplicada neste caso concreto.

Tendo em vista que o crime foi cometido no interior de estabelecimento prisional, de rigor a aplicação da causa de aumento do artigo 40, III, da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena, levando em consideração que o réu tem maus antecedentes e é reincidente, conforme f.a. de fls. 79/87.

Na primeira fase da dosimetria, c exaspero a pena-base em 1/6 em razão dos maus antecedentes do acusado, partindo de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, pela reincidência, deve incidir novo aumento de $\frac{1}{6}$, somando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não há atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de drogas, aumento a pena em mais $\frac{1}{6}$, totalizando 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa. Não há causas de diminuição.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e CONDENO ELIZEU DA SILVA como incurso no artigo 33, caput c.c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa em valor mínimo unitário.

Fixo regime de cumprimento inicial FECHADO, nos termos do artigo 33, "a", do CP. O acusado não foi preso pelo crime apurado nestes autos, razão pela qual poderá apelar em liberdade.

Custas de 100 UFESP's.

Campinas, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA